	- *KÕt luËn: Dù ®o¸n kh¶ n¨ng th¾ng kiÖn* ▪ *NhiÒu kh¶ n¨ng Connell Bros sÏ phñ nhËn ®-îc viÖc vi ph¹m chÊt l-îng. Tuy nhiªn, trong tr-êng hîp tÖ nhÊt, Connell Bros cã thÓ bÞ xem còng cã lçi mét phÇn trong viÖc kh«ng ®-a ra c¸c chØ dÉn cô thÓ cho ng-êi mua vÒ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm vµ c¸ch sö dông dÉn ®ªn thiÖt h¹i. Vµ nÕu nh- vËy, Connell Bros cã thÓ phaØ chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn thiÖt h¹i. ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ lçi hoµn toµn thuéc quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n.* ▪ *§èi víi s¶n phÈm Performax kh«ng cã tranh chÊp, Connell Bros ®-îc quyÒn yªu cÇu bªn mua thanh to¸n vµ ph¶i chÞu l·i suÊt chËm tr¶ nÕu ®· qu¸ h¹n thanh to¸n.*	0, 25 ®
8	- *Khi ®µm ph¸n víi ®èi t¸c, ph¶i chó ý tho¶ thuËn chi tiÕt quyÒn vµ nghÜa vô vµ ph¶i ®-îc ghi l¹i chÝnh x¸c vµ chi tiÕt trong cÊc <u>®iÒu kho¶n hîp ®ång</u>. VÝ dô, trong tr-êng hîp mua b¸n nµy, ®iÒu kho¶n chÊt l-îng, mét ®iÒu kho¶n rÊt quan träng, ®¨c biÖt lµ ®èi víi bªn mua, ®· kh«ng ®-îc c¸c bªn ®Ó ý khi ký kÕt vµ trªn thùc tÕ nã ®· ®-îc so¹n th¶o qu¸ s¬ sµi vµ hËu qu¶, khi cã tranh chÊp x¶y ra, bªn mua khã lßng quy kÕt tr¸nh nhiÖm cña bªn b¸n.* - *Nªn cã <u>vai trß cña luËt s-</u> trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ ®Æc biÖt lµ ký kÕt hîp ®ång víi ®èi t¸c. ChØ cã luËt s-, víi con m¾t cña nhµ chuyªn m«n míi tiªn liÖu ®-îc c¸c rñi ro ph¸p lý vµ ph-¬ng c¸ch kh¾c phôc.*	0,5 ® 0, 5 ®

LS.TVPL/HPTN-20/240

Khách hàng đến yêu cầu tư vấn là đại diện của Công ty cơ khí thương mại SS. Công ty SS được thành lập theo Giấy phép số 256/GP-UB ngày 10/3/1993 của UBND thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nguồn vốn tự có của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có địa chỉ tại Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Công ty cho biết vào cuối năm X, Công ty SS có cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ văn hóa KK, có địa chỉ tại Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh thuê diện tích mặt bằng tọa lạc tại 911, Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh để Công ty KK làm trụ sở văn phòng. Hợp đồng đã được thực hiện và hiện nay các bên đang có tranh chấp về tiền thuê hợp đồng.

Qua kiểm tra văn bản hợp đồng mà các bên ký kết, có các điều khoản cơ bản sau:

- Diện tích mặt bằng cho thuê: 462 m^2 (bao gồm cả diện tích nhà và diện tích mặt tiền);
- Thời gian thuê: 5 năm kể từ ngày bàn giao mặt bằng;
- Giá thuê: 100 triệu đồng/tháng;
- Tiền thuê trả vào ngày 25 hàng tháng;
- Bên thuê chịu chi phí điện nước do bên thuê sử dụng theo đồng hồ điện nước;
- Bên thuê được phép sửa chữa nhỏ nhưng không được làm thay đổi cấu trúc nhà cho thuê;